

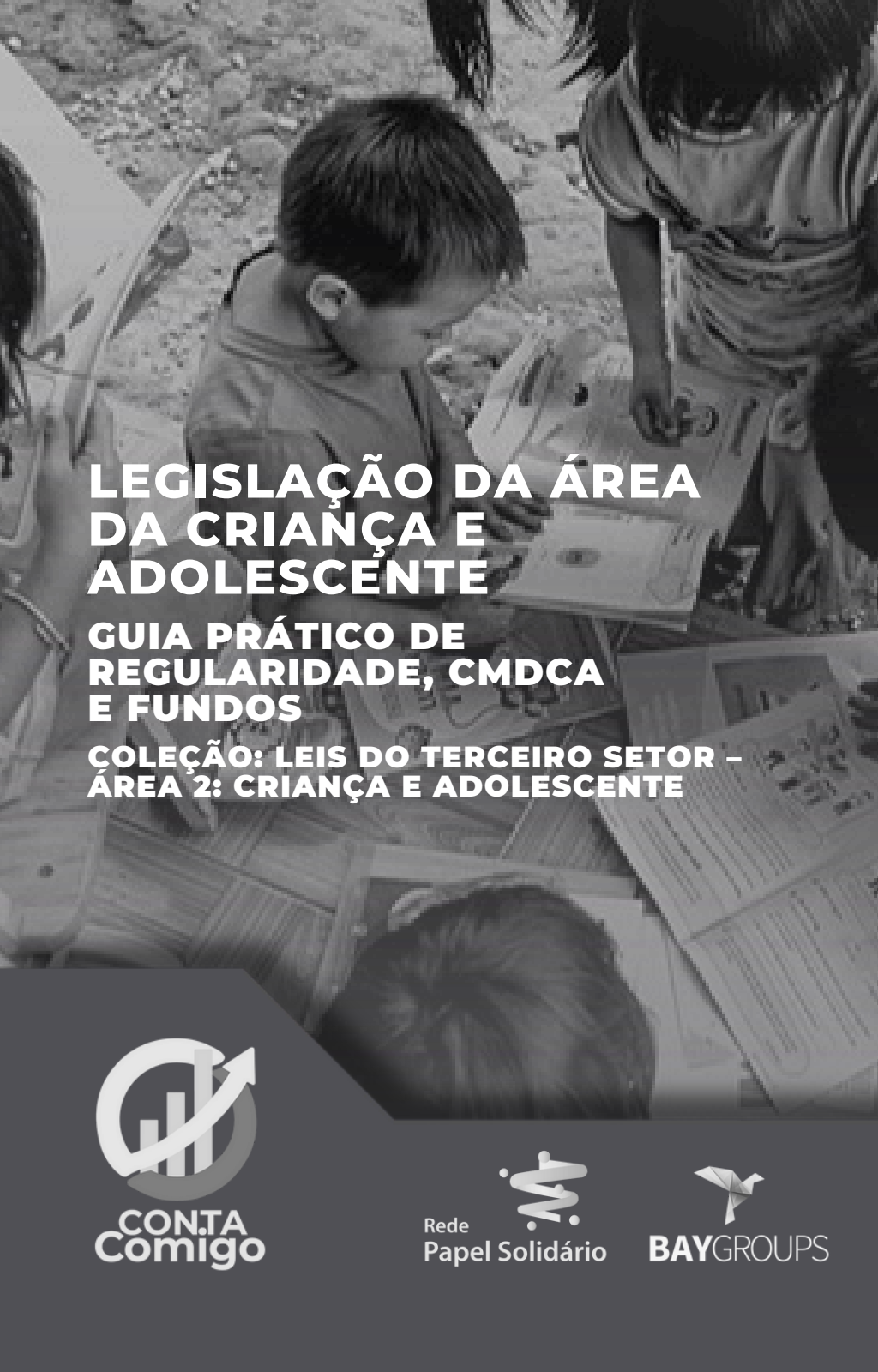
COLEÇÃO

COLEÇÃO: LEIS DO TERCEIRO SETOR -
ÁREA 3: EDUCAÇÃO

LEGISLAÇÃO DA ÁREA DA EDUCAÇÃO PARA OSCS

**GUIA COMPLETO DE REGULARIDADE,
NORMATIVAS E FUNCIONAMENTO**



A black and white photograph of children sitting on the ground, looking at various papers and documents. The scene is outdoors, with a sandy or dirt ground. The children are focused on the papers, which appear to be educational or administrative documents.

LEGISLAÇÃO DA ÁREA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

GUIA PRÁTICO DE REGULARIDADE, CMDCA E FUNDOS

**COLEÇÃO: LEIS DO TERCEIRO SETOR –
ÁREA 2: CRIANÇA E ADOLESCENTE**



SUMÁRIO

05

INTRODUÇÃO

06

**CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE
1988 – ARTIGOS 205 A 214**

07

**LEI DE DIRETRIZES E BASES DA
EDUCAÇÃO NACIONAL – LDB
(LEI Nº 9.394/1996)**

08

**DIRETRIZES CURRICULARES
NACIONAIS (CNE/MEC)**

09

**CONSELHOS MUNICIPAIS
E ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO**

10

FNDE & CEBAS EDUCAÇÃO

11

**NORMAS ESPECÍFICAS DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL E
INCLUSIVA & LEI Nº 8.069/1990
& LGPD**



SUMÁRIO

12

**OBRIGAÇÕES ESSENCIAIS & O
QUE TORNA UMA OSC
LEGÍTIMA NA ÁREA DA
EDUCAÇÃO?**

13

**RISCOS COMUNS QUANDO A
OSC NÃO SEGUE A
LEGISLAÇÃO & CONCLUSÃO**





INTRODUÇÃO

Organizações da Sociedade Civil que atuam na área da Educação possuem **características específicas** *que exigem atenção redobrada*: há normas próprias do sistema educacional, diretrizes curriculares, padrões de qualidade e, em muitos casos, necessidade de autorização dos conselhos de educação.

Além disso, **a educação é um direito constitucional**, o que significa que qualquer instituição que se proponha a oferecê-la — formal ou informalmente — precisa observar a legislação para garantir proteção, segurança e legitimidade.

Este e-book apresenta **as principais leis e normativas da educação aplicáveis às OSCs** de pequeno, médio e grande porte, incluindo programas sociais, educação complementar, profissionalização e instituições formais de ensino.





CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – ARTIGOS 205 A 214

A base constitucional do direito à educação.

A Constituição define a educação como:

“Direito de todos e dever do Estado e da família, promovida e incentivada com a colaboração da sociedade.”

Aspectos centrais

- Educação como direito fundamental.
- Liberdade de organização educacional, desde que respeitadas normas gerais.
- Prioridade absoluta à educação básica.
- Participação da sociedade civil na gestão, conselhos e políticas públicas.

Por que é importante para OSCs

Toda OSC que oferece atividades educativas — formais ou não formais — atua dentro de uma política pública estruturada e deve observá-la.



LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – LDB (LEI Nº 9.394/1996)

Marco regulatório da educação brasileira.

A LDB regula todo o sistema educacional e é a lei mais importante para OSCs da área.

O que a LDB estabelece:

- Regras da educação infantil, fundamental, média e superior.
- Educação profissional e tecnológica.
- Educação complementar e atividades extracurriculares.
- Critérios de funcionamento e avaliação.
- Normas para instituições privadas sem fins lucrativos.

Importância para OSCs

A LDB diferencia **educação formal** de **educação não formal**:

Educação NÃO formal (majoritária nas OSCs):

- Oficinas,
- Reforço escolar,
- Cursos livres,
- Projetos culturais e socioeducativos,
- Ensino socioemocional,
- Habilidades e competências.

Nesta categoria, **não é necessária autorização dos Conselhos de Educação**, mas é necessário seguir boas práticas e registrar conteúdos, carga horária e metodologia.

Educação FORMAL (escolas, creches e EJA):

- Autorização de funcionamento,
- Credenciamento no Conselho Municipal/Estadual,
- Cumprimento de currículo,

Equipe com formação adequada.

DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS (CNE/MEC)

Normas técnicas para qualquer atividade vinculada à educação no país.

O CNE emite resoluções para:

- Educação infantil,
- Ensino fundamental,
- EJA,
- Educação profissional,
- Educação integral,
- Educação especial inclusiva,
- BNCC (Base Nacional Comum Curricular).

Relevância para OSCs

Mesmo para atividades não formais, a OSC deve respeitar:

- Princípios pedagógicos,
- Inclusão,
- Acessibilidade,
- Diversidade cultural,
- Respeito à legislação da educação especial.

CONSELHOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO

A autoridade reguladora local.

Cada município possui normas próprias.

Quando a OSC precisa autorização do Conselho?

- Quando oferece educação formal (creche, escola, EJA).
- Quando certifica alunos.
- Quando utiliza nomenclaturas de ensino oficial.

Quando NÃO precisa?

- 01** Para projetos socioeducativos ou cursos livres.
- 02** Para oficinas, reforço escolar ou atividades comunitárias.

Importância

- 01** Define requisitos mínimos de funcionamento.
- 02** Registra e fiscaliza instituições autorizadas.
- 03** Orienta adequação de projetos educacionais.

FNDE – NORMAS DE EXECUÇÃO E CONTROLE DE RECURSOS EDUCACIONAIS

Regra para OSCs que recebem recursos da educação pública.

OSCs que participam de programas financiados pelo FNDE (como alimentação escolar, transporte, formação) precisam observar:

- Portarias,
- Resoluções,
- Normas de prestação de contas.

CEBAS EDUCAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR 187/2021

Certificação de Entidades Benéficas da Educação.

Aplicável a OSCs que:

- Oferecem ensino formal,
- Concedem bolsas,
- Atendem população vulnerável.

Exigências da LC 187/2021:

- Gratuidade mínima,
- Indicadores de qualidade,
- Prestação de contas,
- Compatibilidade entre estatuto, CNAE e práticas educacionais.

Importância

A OSC certificada obtém:

- Reconhecimento institucional,
- Isenção de contribuições sociais,
- Elegibilidade ampliada para projetos e convênios.

NORMAS ESPECÍFICAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA

Incluem:

- Política Nacional de Educação Especial,
- Decreto 7.611/2011,
- normas do CNE sobre atendimento educacional especializado (AEE).

Importância

OSCs que atendem **pessoas com deficiência** *devem seguir critérios pedagógicos e de acessibilidade.*

LEI Nº 8.069/1990 – ECA (QUANDO A OSC ATENDE CRIANÇAS)

Embora o foco seja educação, grande parte das OSCs educacionais atende crianças e adolescentes.

Portanto, é obrigatório seguir:

- Regras de proteção integral,
- Normas de segurança,
- Registro no CMDCA quando houver atendimento continuado.

LGPD – LEI 13.709/2018 (PROTEÇÃO DE DADOS EDUCACIONAIS)

OSCs educacionais coletam dados sensíveis: desempenho, prontuários, fotos, informações familiares.

A LGPD exige:

- política de privacidade,
- consentimento adequado,
- proteção de registros de alunos.

OBRIGAÇÕES ESSENCIAIS PARA OSCS DA EDUCAÇÃO

Para ser reconhecida e valorizada, a entidade deve:

- ✓ Estatuto adequado descrevendo atividades educacionais.
- ✓ CNAE compatível com cursos livres ou educação formal.
- ✓ Plano pedagógico (PPP ou ementas).
- ✓ Relatórios anuais de atividades.
- ✓ Políticas internas de proteção e convivência.
- ✓ Contabilidade regular (ITG 2002).
- ✓ Comunicação clara com famílias e responsáveis.
- ✓ Documentação de frequência e metodologias.
- ✓ Acessibilidade e inclusão.
- ✓ Autorização do Conselho de Educação quando necessário.

O QUE TORNA UMA OSC LEGÍTIMA NA ÁREA DA EDUCAÇÃO?

Uma OSC é reconhecida como confiável quando:

- Segue a LDB e as diretrizes do CNE,
- Registra metodologias e conteúdos,
- Tem equipe preparada e qualificada,
- Respeita a LGPD,
- Mantém documentação organizada,
- Aplica recursos com transparência,
- Atualiza estatuto e relatórios anuais,
- Formaliza parcerias e acordos pedagógicos,
- Possui governança clara e prática ética.

RISCOS COMUNS QUANDO A OSC NÃO SEGUE A LEGISLAÇÃO

- 01 Atuar como “escola” sem autorização.
- 02 Emitir certificados irregulares.
- 03 Estatuto incompatível com práticas educacionais.
- 04 Equipe técnica sem formação necessária.
- 05 Ausência de relatórios e registros.
- 06 Documentação confusa ou inexistente.
- 07 Riscos de sanções administrativas ou processos judiciais.

CONCLUSÃO

A área da Educação **exige responsabilidade, organização e atenção** às normas pedagógicas e legais.

OSCs que compreendem e aplicam a legislação tornam-se:

- Mais profissionais,
- Mais confiáveis,
- Mais alinhadas às políticas públicas,
- Mais aptas para captar recursos e estabelecer parcerias.

“Educar é transformar, mas transformar também exige seguir a lei.”

Como o Conta Comigo apoia OSCs da Educação

O Conta Comigo oferece:

- Modelos de estatuto adequados à área educacional,
- Geração de DBE e atualização cadastral,
- Armazenamento seguro e estrutura para prestação de contas,
- Contabilidade mensal conforme ITG 2002,
- Plantões online com especialistas,
- Mentorias sobre documentos, relatórios e regularidade.

Cadastre sua OSC:

- www.redepapelsolidario.org.br/contacomigo

Leila Novak - Empreendedora Social
Consultora Presidente da Rede Papel Solidário





**NO CONTA COMIGO
VOCÊ ENCONTRA
TODO O SUPORTE
NECESSÁRIO PARA
ABRIR E MANTER
SUA OSC!**

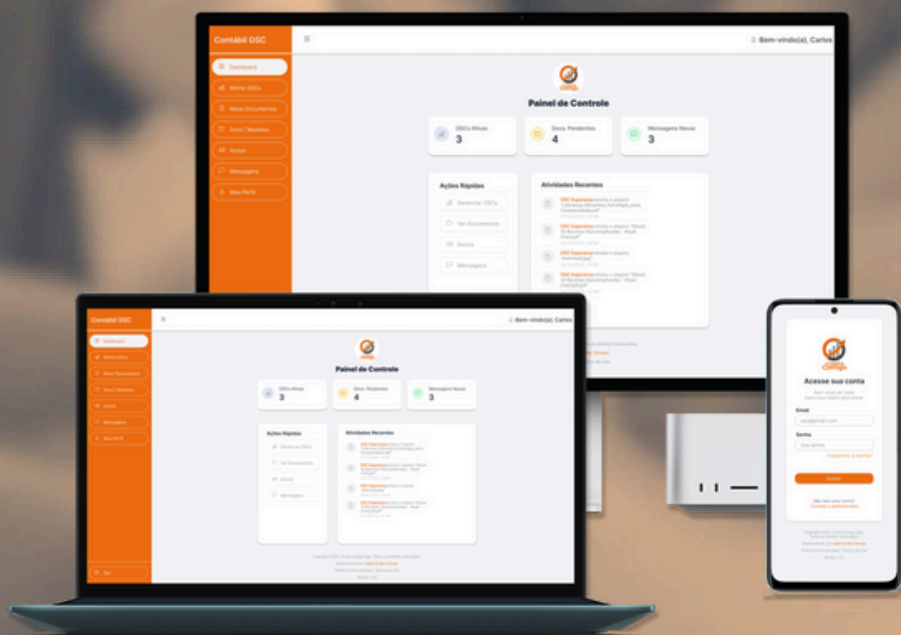
**ALÉM DE
MODELOS
PERSONALIZA
DOS PARA
FACILITAR
TODO O
PROCESSO**



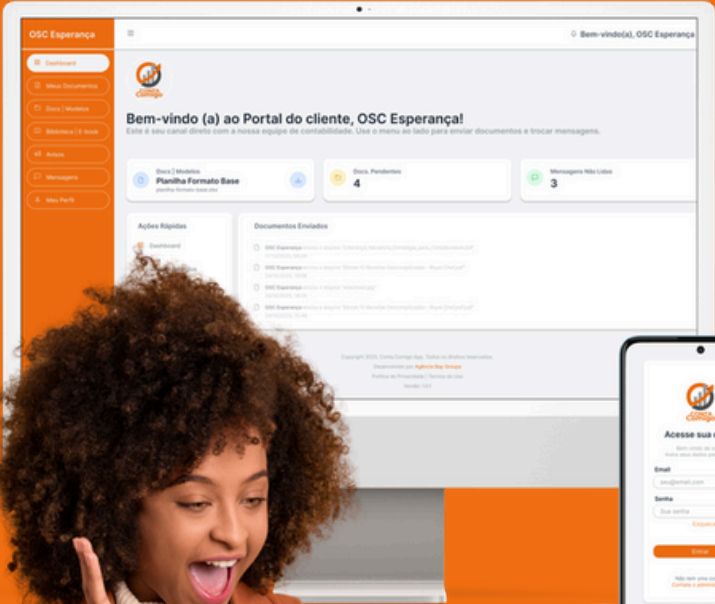
WWW.CONTACOMIGO.ORG.BR



**O APP CONTA COM UMA
INTERFACE SIMPLES E FÁCIL
DE USAR — TOTALMENTE
ADAPTÁVEL PARA VOCÊ
TRABALHAR DE ONDE QUISER!**



WWW.CONTACOMIGO.ORG.BR



WWW.CONTACOMIGO.ORG.BR